2026 년 2 학기

토지론입문

제 8 강 | 국토계획법 _ 계획시설사업



1. 도시·군계획시설 정의 (법 제 2 조 6 호, 시행령 제 2 조제 1 항)

☞ **아래 기반시설 중 도시·군관리계획으로 결정된 시설**



구 분	내 용
교통시설	도로·철도·항만·공항·주차장·자동차정류장·궤도·차량검사 및 면허시설
공간시설	광장·공원·녹지·유원지·공공공지
유통공급시설	유통업무설비, 수도·전기·가스·열공급설비, 방송·통신시설, 공동구·시장, 유류저장 및 송유설비
공공문화체육시설	학교·공공청사·문화시설·공공필요성이 인정되는 체육시설·연구시설·사회복지시설·공공직업훈련시설·청소년수련시설
방재시설	하천·유수지· 저수지·방화설비·방풍설비·방수설비·사방설비·방조설비
보건위생시설	장사시설·도축장·종합의료시설
환경기초시설	하수도·폐기물처리 및 재활용시설·빗물저장 및 이용시설·수질오염방지시설·폐차장

2. 도시 · 군계획시설의 설치

□ 도시 · 군관리계획으로 결정

- 지상 · 수상 · 공중 · 수중 또는 지하에 기반시설을 설치하려면 그 시설의 종류 · 명칭 · 위치 · 규모 등을 미리 **도시 · 군관리계획으로 결정하여야 함** . (법 제 43 조제 1 항)

- 도시 · 군계획시설의 결정 · 구조 및 설치의 기준 등에 필요한 사항은 국토교통부령으로 정하고 , 그 세부사항은 국토교통부령으로 정하는 범위에서 시 · 도의 조례로 정할 수 있음 . 다만 , 용도 지역 · 기반시설의 특성 등을 고려하여 대통령령으로 정하는 경우에는 그러하지 아니함 . (법 제 43 조제 3 항)

- 도시 · 군관리계획 결정을 고시한 경우에는 **국공유지로서 도시 · 군계획시설사업에 필요한 토지는 그 도시 · 군관리계획으로 정하여진 목적 외의 목적으로 매각하거나 양도할 수 없음** (법 제 97 조제 1 항). 이를 위반한 행위는 무효로 함 (법 제 97 조제 2 항).

3. 장기미집행 도시 · 군계획시설에 대한 조치

가 . 의의

- '**장기미집행시설**'이란 도시 · 군계획시설결정이 고시된 도시 · 군계획시설 중 그 고시일부터 10 년이 지날 때까지 해당 시설의 설치에 관한 도시 · 군계획시설사업이 시행되지 아니한 도시 · 군계획시설을 의미 (영 제 42 조 제 2 항)

- 도시 · 군계획시설로 결정된 부지는 효율적인 설치를 위하여 원칙적으로 토지소유자의 개발 행위가 제한됨 . 법제 64 조제 1 항에 ' 특별시장 · 광역시장 · 특별자치시장 · 특별자치도지사 · 시장 또는 군수는 도시 · 군계획시설의 설치 장소로 결정된 지상 · 수상 · 공중 · 수중 또는 지하는 그 도시 · 군계획시설이 아닌 건축물의 건축이나 공작물의 설치를 허가하여서는 아니된다' 라고 규정

- 개인 사유재산인 토지에 대해 사적 이용권한이 배제된 상태에서 10 년 이상 아무 보상을 하지 않는 것을 과도한 제한이라고 본 헌법재판소 결정 97 헌바 26, 1999.10.21. 에 따라 개념 도입

3. 장기미집행 도시 · 군계획시설에 대한 조치

나 . 토지 소유자의 매수청구 등

1) 소유자의 매수 청구

- 도시 · 군계획시설에 대한 도시 · 군관리계획의 **결정의 고시일부터 10 년 이내에 그 도시 · 군계획시설의 설치에 관한 도시 · 군계획시설사업이 시행되지 아니하는 경우 그 도시 · 군계획시설의 부지로 되어 있는 토지 중 지목 (地目) 이 대 (垈) 인 토지** (그 토지에 있는 건축물 및 정착물 포함) 의 소유자는 대통령령으로 정하는 바에 따라 특별시장 · 광역시장 · 특별자치시장 · 특별자치도지사 · 시장 또는 군수 , 사업시행자 , 설치 · 관리의무자 (이하 " 매수의무자 ") 에게 그 **토지의 매수를 청구**할 수 있음 . (법 제 47 조 제 1 항)

- 매수의무자는 매수 청구를 받은 날부터 **6 개월 이내에 매수 여부를 결정**하여 토지 소유자와 특별시장 · 광역시장 · 특별자치시장 · 특별자치도지사 · 시장 또는 군수 (매수의무자가 특별시장 · 광역시장 · 특별자치시장 · 특별자치도지사 · 시장 또는 군수인 경우 제외) 에게 알려야 하며 , 매수하기로 결정한 토지는 매수 결정을 알린 날부터 **2 년 이내에 매수**하여야 함 . (법 제 47 조 제 6 항)

3. 장기미집행 도시 · 군계획시설에 대한 조치

2) 매수의무자 대금 지급방법

- 매수의무자는 매수 청구를 받은 토지를 매수할 때에는 **현금**으로 그 대금을 **지급**한다 .
  다만 , 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우로서 매수의무자가 지방자치단체인 경우에는
  채권 (이하 " 도시 · 군계획시설채권 " 이라 한다) 을 발행하여 **지급**할 수 있음 . (법 제 47 조제 2 항)
  1. 토지 소유자가 원하는 경우
  2. 부재부동산 소유자의 토지 또는 비업무용 토지로서 매수대금이 3 천만원을 초과하는 금액

- 도시 · 군계획시설채권의 **상환기간은 10 년 이내**로 하며 , 그 이율은 채권 발행 당시 전국을
  영업으로 하는 은행이 적용하는 1 년 만기 정기예금금리의 평균 이상이어야 하며 , 구체적인
  상환기간과 이율은 특별시 · 광역시 · 특별자치시 · 특별자치도 · 시 또는 군의 조례로 정함 .
  (법 제 47 조제 3 항)

- 매수 청구된 토지의 매수가격 · 매수절차 등에 관하여 이 법에 특별한 규정이 있는 경우
  외에는 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」 을 준용 . (법 제 47 조제 4 항)

3. 장기미집행 도시·군계획시설에 대한 조치

3) 토지소유자 건축물의 설치

- 매수 청구를 한 토지의 소유자는 ① **매수의무자가 매수하지 아니하기로 결정한 경우** ,
② **매수 결정을 알린 날부터 2 년이 지날 때까지 해당 토지를 매수하지 아니하는 경우**에는
법 제 56 조 (개발행위 허가) 에 따른 허가를 받아 **아래의 건축물 또는 공작물을 설치할 수 있음** .
이 경우 제 54 조 , 제 58 조와 제 64 조는 적용하지 않음 . (법 제 47 조제 7 항 , 영 제 41 조제 5 항)

1. 「건축법 시행령」 별표 1 제 1 호 가목의 단독주택으로서 3 층 이하인 것
2. 「건축법 시행령」 별표 1 제 3 호의 제 1 종근린생활시설로서 3 층 이하인 것
2 의 2. 「건축법 시행령」 별표 1 제 4 호의 제 2 종 근린생활시설 (같은 호 거목 , 더목 및 러목은 제외한다) 로서 3 층 이하인 것
3. 공작물

3. 장기미집행 도시 · 군계획시설에 대한 조치

시설결정 해제입안신청 | **시설결정 해제 신청** | **시설결정 해제심사신청**

다 . 토지 소유자의 해제 신청 등

1) 시설결정 해제 입안 신청

- 도시 · 군계획시설결정의 고시일부터 10 년 이내에 그 도시 · 군계획시설의 설치에 관한 도시 · 군계획시설사업이 시행되지 아니한 경우로서 단계별 집행계획상 해당 도시 · 군계획시설의 실효 시까지 집행계획이 없는 경우에는 그 도시 · 군계획시설 부지로 되어 있는 토지의 소유자는 대통령령으로 정하는 바에 따라 해당 도시 · 군계획시설에 대한 도시 · 군관리계획 입안권자에게 그 **토지의 도시 · 군계획시설결정 해제를 위한 도시 · 군관리계획 입안을 신청**할 수 있음 . (법 제 48 조의 2 제 1 항)

- 도시 · 군관리계획 입안권자는 신청을 받은 날부터 **3 개월 이내에 입안 여부를 결정**하여 토지 소유자에게 알려야 하며 , 해당 도시 · 군계획시설결정의 실효 시까지 설치하기로 집행계획을 수립하는 등 대통령령으로 정하는 특별한 사유가 없으면 그 도시 · 군계획시설결정의 해제를 위한 도시 · 군관리계획을 입안하여야 함 . (법 제 48 조의 2 제 2 항)

3. 장기미집행 도시 · 군계획시설에 대한 조치

시설결정 해제입안신청	시설결정 해제 신청	시설결정 해제심사신청

2) 시설결정 해제 신청

- 해제 입안 신청을 한 토지 소유자는 해당 도시 · 군계획시설결정의 해제를 위한 도시 · 군관리계획이 입안되지 아니하는 등 대통령령으로 정하는 사항에 해당하는 경우에는 해당 도시 · 군계획시설에 대한 도시 · 군관리계획 결정권자에게 그 도시 · 군계획시설결정의 해제를 신청할 수 있음 . (법 제 48 조의 2 제 3 항)

- 도시 · 군관리계획 결정권자는 신청을 받은 날부터 2 개월 이내에 결정 여부를 정하여 토지 소유자에게 알려야 하며 , 특별한 사유가 없으면 그 도시 · 군계획시설결정을 해제하여야 함 . (법 제 48 조의 2 제 4 항)

3. 장기미집행 도시 · 군계획시설에 대한 조치

3) 시설결정 해제 심사 신청

시설결정 해제입안신청	시설결정 해제 신청	시설결정 해제심사신청

- 해제 신청을 한 토지 소유자는 해당 도시 · 군계획시설결정이 해제되지 아니하는 등 대통령령으로 정하는 사항에 해당하는 경우에는 국토교통부장관에게 그 도시 · 군계획시설결정의 해제 심사를 신청할 수 있음 . (법 제 48 조의 2 제 5 항)

- 신청을 받은 국토교통부장관은 대통령령으로 정하는 바에 따라 해당 도시 · 군계획시설에 대한 도시 · 군관리계획 결정권자에게 도시 · 군계획시설결정의 해제를 권고할 수 있음 . (법 제 48 조의 2 제 6 항)

- 해제를 권고받은 도시 · 군관리계획 결정권자는 특별한 사유가 없으면 그 도시 · 군계획시설 결정을 해제하여야 함 . (법 제 48 조의 2 제 7 항)

3. 장기미집행 도시 · 군계획시설에 대한 조치

라 . 지방의회의 해제 권고

- 특별시장 · 광역시장 · 특별자치시장 · 특별자치도지사 · 시장 또는 군수는 도시 · 군계획시설 결정이 고시된 도시 · 군계획시설 (국토교통부장관이 결정 · 고시한 도시 · 군계획시설 중 관계 중앙행정기관의 장이 직접 설치하기로 한 시설 제외) 을 설치할 필요성이 없어진 경우 또는 그 고시일부터 10 년이 지날 때까지 해당 시설의 설치에 관한 도시 · 군계획시설사업이 시행되지 아니하는 경우에는 대통령령으로 정하는 바에 따라 그 현황과 단계별 집행계획을 해당 지방 의회에 보고하여야 함 . (법 제 48 조 제 3 항)

- 보고를 받은 지방의회는 대통령령으로 정하는 바에 따라 해당 특별시장 · 광역시장 · 특별자치 시장 · 특별자치도지사 · 시장 또는 군수에게 도시 · 군계획시설결정의 해제를 권고할 수 있음 . (법 제 48 조 제 4 항)

3. 장기미집행 도시 · 군계획시설에 대한 조치

- 도시 · 군계획시설결정의 해제를 권고받은 특별시장 · 광역시장 · 특별자치시장 · 특별자치도지사 · 시장 또는 군수는 특별한 사유가 없으면 대통령령으로 정하는 바에 따라 그 도시 · 군계획시설결정의 해제를 위한 도시 · 군관리계획을 결정하거나 도지사에게 그 결정을 신청하여야 함 . 이 경우 신청을 받은 도지사는 특별한 사유가 없으면 그 도시 · 군계획시설결정의 해제를 위한 도시 · 군관리계획을 결정하여야 함 . (법 제 48 조 제 5 항)

마 . 시설 결정 자동실효

- 도시 · 군계획시설결정이 고시된 도시 · 군계획시설에 대하여 그 고시일부터 20 년이 지날 때까지 그 시설의 설치에 관한 도시 · 군계획시설사업이 시행되지 아니하는 경우 그 도시 · 군계획시설결정은 그 고시일부터 20 년이 되는 날의 다음날에 그 효력 상실 . (법 제 48 조 제 1 항)
- 시 · 도지사 또는 대도시 시장은 도시 · 군계획시설결정이 효력을 상실하면 대통령령으로 정하는 바에 따라 지체 없이 그 사실을 고시하여야 함 . (법 제 48 조 제 2 항)

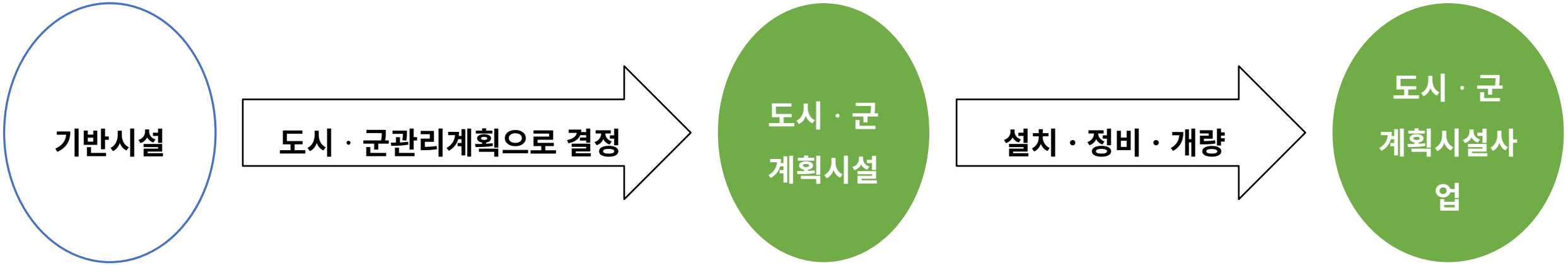
4. 도시 · 군계획시설사업

가. 의의

- **도시 · 군계획시설을 설치 · 정비 또는 개량하는 사업**

- 도시 · 군관리계획을 시행하기 위한 사업인 **도시 · 군계획사업의 하나**

* 「도시개발법」에 따른 도시개발사업 , 「도시 및 주거환경정비법」에 따른 정비사업



관리계획 결정 · 고시
단계별 집행계획 수립
사업시행자 결정
실시계획 작성 및 인가신청
실시계획 인가 · 고시
시설사업 시행
준공 검사
준공

나 . 단계별 집행계획

1) 의의 및 내용

- 도시 · 군계획시설로 결정 · 고시된 후 아직 사업이 시행되지 않은 미집행 도시 · 군계획시설을 대상으로 이들을 합리적 · 효율적으로 관리하기 위해 사업비 , 예산 , 단계별 투입계획 , 실효시기 등에 대하여 수립하는 계획

2) 단계별 집행계획의 수립

① 수립권자 및 수립시기

- **특별시장 · 광역시장 · 특별자치시장 · 특별자치도지사 · 시장 또는 군수**는 도시 · 군계획시설 **결정의 고시일부터 3 개월 이내**에 수립 . 다만 , 대통령령으로 정하는 법률에 따라 **도시 · 군관리계획의 결정이 의제되는 경우**에는 해당 도시 · 군계획시설**결정의 고시일부터 2 년 이내**에 단계별 집행계획 수립 . (법 제 85 조제 1 항)

4. 도시 · 군계획시설사업

관리계획 결정 · 고시

단계별 집행계획 수립

사업시행자 결정

실시계획 작성 및 인가신청

실시계획 인가 · 고시

시설사업 시행

준공 검사

준공

- 국토교통부장관이나 도지사가 직접 입안한 경우 국토교통부장관이나 도지사는 단계별 집행계획을 수립하여 해당 특별시장 · 광역시장 · 특별자치시장 · 특별자치도지사 · 시장 또는 군수에게 송부할 수 있음 . (법 제 85 조제 2 항)

② 단계별 구분 수립

- 단계별 집행계획은 제 1 단계 및 제 2 단계 집행계획으로 구분하여 수립하되 , 3 년 이내에 시행하는 사업은 제 1 단계 집행계획에 , 3 년 후에 시행하는 사업은 제 2 단계 집행계획에 포함되도록 하여야 함 . (법 제 85 조제 3 항)

③ 공고

- 단계별 집행계획을 수립하거나 받은 때에는 해당 지방자치단체의 공보와 인터넷 홈페이지에 게재하는 방법으로 지체 없이 그 사실을 공고하여야 함 . (법 제 85 조제 4 항)

관리계획 결정 · 고시
단계별 집행계획 수립
사업시행자 결정
실시계획 작성 및 인가신청
실시계획 인가 · 고시
시설사업 시행
준공 검사
준공

다 . 사업 시행자

1) 행정청

- **수립권자**는 이 법 또는 다른 법률에 특별한 규정이 있는 경우 외에는 **관할 구역의 도시 · 군계획시설사업을 시행**함 . (법 제 86 조제 1 항)
- 도시 · 군계획시설사업이 둘 이상의 특별시 · 광역시 · 특별자치시 · 특별자치도 · 시 또는 군의 관할 구역에 걸쳐 시행되게 되는 경우에는 관계 특별시장 · 광역시장 · 특별자치시장 · 특별자치도지사 · 시장 또는 군수가 서로 협의하여 시행자를 정함 . (법 제 86 조제 2 항)
- 협의가 성립되지 않는 경우 도시 · 군계획시설사업을 시행하려는 구역이 **같은 도의 관할 구역에 속하는 경우에는 관할 도지사**가 시행자를 지정하고 , **둘 이상의 시 · 도의 관할 구역에 걸치는 경우에는 국토교통부장관**이 시행자를 지정함 . (법 제 86 조제 3 항)

4. 도시 · 군계획시설사업

관리계획 결정 · 고시

단계별 집행계획 수립

사업시행자 결정

실시계획 작성 및 인가신청

실시계획 인가 · 고시

시설사업 시행

준공 검사

준공

- **국토교통부장관**은 **국가계획과 관련**되거나 필요하다고 인정되는 경우 관계 수립권자의 의견을 들어 **직접** 사업을 시행할 수 있으며 , **도지사는 광역도시계획과 관련**되거나 필요하다고 인정되는 경우에는 관계 시장 또는 군수의 의견을 들어 **직접** 사업을 시행할 수 있음 . (법 제 86 조제 4 항)

2) 비행정청

- 시행자가 될 수 있는 자 외의 자는 대통령령으로 정하는 바에 따라 국토교통부장관 , 시 · 도지사 , 시장 또는 군수로부터 시행자로 지정을 받아 사업을 시행할 수 있음 . (법 제 86 조제 5 항)
- 민간시행자가 사업의 시행자로 지정을 받으려면 사업의 대상인 토지 (국공유지 제외) 면적의 2/3 이상을 소유하고 , 토지소유자 총수의 ½ 이상의 동의를 얻어야 함 . (법 제 86 조제 7 항 , 영 제 96 조 제 2 항)

관리계획 결정 · 고시
단계별 집행계획 수립
사업시행자 결정
실시계획 작성 및 인가신청
실시계획 인가 · 고시
시설사업 시행
준공 검사
준공

라 . 실시계획 작성 및 인가 · 고시 등

1) 실시계획 작성

- '**실시계획**' 은 도시 · 군계획시설 설치를 위한 구체적인 사업시행계획서를 의미

- 사업 시행자는 대통령령으로 정하는 바에 따라 그 사업에 관한 실시계획을 작성하여야 함 . (법 제 88 조제 1 항)

- 실시계획에는 아래의 사항이 포함되어야 함 . (영 제 97 조제 1 항)

  1. 사업의 종류 및 명칭
  2. 사업의 면적 또는 규모
  3. 사업시행자의 성명 및 주소 (법인인 경우에는 법인의 명칭 및 소재지와 대표자의 성명 및 주소)
  4. 사업의 착수예정일 및 준공예정일

- 실시계획에는 사업시행에 필요한 설계도서 , 자금계획 , 시행기간 , 그 밖에 대통령령으로 정하는 사항을 자세히 밝히거나 첨부하여야 함 . (법 제 88 조제 5 항)

4. 도시 · 군계획시설사업

관리계획 결정 · 고시

단계별 집행계획 수립

사업시행자 결정

실시계획 작성 및 인가신청

실시계획 인가 · 고시

시설사업 시행

준공 검사

준공

2) 실시계획 인가

- 사업시행자 (국토교통부장관 , 시 · 도지사와 대도시 시장 제외) 는 실시계획을 작성하면 대통령령으로 정하는 바에 따라 국토교통부장관 , 시 · 도지사 또는 대도시 시장의 인가를 받아야 함 (다만 , 준공검사를 받은 후에 경미한 사항을 변경하기 위하여 실시계획을 작성하는 경우 예외). (법 제 88 조제 2 항)

- 인가권자는 실시계획이 도시 · 군계획시설의 결정 · 구조 및 설치의 기준 등에 맞다고 인정하는 경우에는 실시계획을 인가하여야 하며 , 필요한 경우 조건부로 실시계획을 인가할 수 있음 . (법 제 88 조제 3 항)

- 인가권자가 실시계획을 인가하려면 미리 그 사실을 공고하고 , 관계 서류의 사본을 14 일 이상 일반이 열람할 수 있도록 하여야 함 . (법 제 90 조제 1 항)

4. 도시 · 군계획시설사업

관리계획 결정 · 고시

단계별 집행계획 수립

사업시행자 결정

실시계획 작성 및 인가신청

실시계획 인가 · 고시

시설사업 시행

준공 검사

준공

- 사업의 시행지구의 토지 · 건축물 등의 소유자 및 이해관계인은 열람기간 이내에 인가권자 또는 사업시행자에게 의견서를 제출할 수 있으며 , 인가권자 또는 사업시행자는 제출된 의견이 타당하다고 인정되면 그 의견을 실시계획에 반영하여야 함 . (법 제 90 조제 2 항)

- 국토교통부장관 , 시 · 도지사 또는 대도시 시장이 실시계획을 작성하는 경우에 관하여는 별도의 인가행위는 필요치 않으나 제 1 항 (공고 및 열람) 과 제 2 항 (의견제출) 을 준용함 . (법 제 90 조제 3 항)

- 실시계획이 작성 또는 인가된 때에는 그 실시계획에 반영된 경미한 사항의 범위에서 도시 · 군관리계획이 변경된 것으로 보며 (의제), 이 경우 도시 · 군관리계획의 변경사항 및 이를 반영한 지형도면을 고시하여야 함 . (법 제 88 조제 6 항)

4. 도시 · 군계획시설사업

관리계획 결정 · 고시

단계별 집행계획 수립

사업시행자 결정

실시계획 작성 및 인가신청

실시계획 인가 · 고시

시설사업 시행

준공 검사

준공

3) 실시계획 고시

- 국토교통부장관 , 시 · 도지사 또는 대도시 시장은 실시계획을 작성 (변경작성 포함), 인가 (변경인가 포함), 폐지하거나 실시계획이 효력을 잃은 경우에는 대통령령으로 정하는 바에 따라 그 내용을 고시하여야 함 . (법 제 91 조)

4) 실시계획 및 도시 · 군계획시설 결정의 효력 상실 등

- 도시 · 군계획시설결정의 고시일부터 10 년 이후에 실시계획을 작성하거나 인가 (다른 법률에 따라 의제된 경우 제외) 받은 도시 · 군계획시설사업의 시행자 (" 장기미집행 도시 · 군계획시설사업의 시행자 ") 가 실시계획 고시일부터 5 년 이내에 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」 에 따른 재결신청을 하지 아니한 경우에는 실시계획 고시일부터 5 년이 지난 다음 날에 그 실시계획은 효력 상실 . (법 제 88 조제 7 항)

4. 도시 · 군계획시설사업

관리계획 결정 · 고시

단계별 집행계획 수립

사업시행자 결정

실시계획 작성 및 인가신청

실시계획 인가 · 고시

시설사업 시행

준공 검사

준공

- 다만 , 장기미집행 도시 · 군계획시설사업의 시행자가 재결신청을 하지 아니하고 실시계획 고시일부터 5 년이 지나기 전에 해당 도시 · 군계획시설사업에 필요한 토지 면적의 3 분의 2 이상을 소유하거나 사용할 수 있는 권원을 확보하고 실시계획 고시일부터 7 년 이내에 재결신청을 하지 아니한 경우 실시계획 고시일부터 7 년이 지난 다음 날에 그 실시계획은 효력 상실 . (법 제 88 조제 7 항)

- 장기미집행 도시 · 군계획시설사업의 시행자가 재결신청 없이 사업에 필요한 모든 토지 · 건축물 또는 그 토지에 정착된 물건을 소유하거나 사용할 수 있는 권원을 확보한 경우 그 실시계획은 효력 유지 . (법 제 88 조제 8 항)

4. 도시 · 군계획시설사업

관리계획 결정 · 고시

단계별 집행계획 수립

사업시행자 결정

실시계획 작성 및 인가신청

실시계획 인가 · 고시

시설사업 시행

준공 검사

준공

- 실시계획이 폐지되거나 효력을 잃은 경우 해당 도시 · 군계획시설결정은 제 48 조 제 1 항 (시설결정 고시 후 20 년 경과 및 익일 자동 실효) 에도 불구하고 다음 각 호에서 정한 날 효력을 상실 . 이 경우 시 · 도지사 또는 대도시 시장은 대통령령으로 정하는 바에 따라 지체 없이 그 사실을 고시하여야 함 . (법 제 88 조제 9 항)

1. 도시 · 군계획시설결정의 고시일부터 20 년이 되기 전에 실시계획이 폐지되거나 효력을 잃고 다른 도시 · 군계획시설사업이 시행되지 아니하는 경우 : 도시 · 군계획시설결정의 고시일부터 20 년이 되는 날의 다음 날

2. 제 48 조제 1 항에 따른 도시 · 군계획시설결정의 고시일부터 20 년이 되는 날의 다음 날 이후 실시계획이 폐지되거나 효력을 잃은 경우 : 실시계획이 폐지되거나 효력을 잃은 날

관리계획 결정 · 고시
단계별 집행계획 수립
사업시행자 결정
실시계획 작성 및 인가신청
실시계획 인가 · 고시
시설사업 시행
준공 검사
준공

마 . 사업의 시행

1) 관계 서류의 열람 및 송달

- 도시 · 군계획시설사업의 시행자는 도시 · 군계획시설사업을 시행하기 위하여 필요하면 등기소나 그 밖의 관계 행정기관의 장에게 필요한 서류의 열람 또는 복사나 그 등본 또는 초본의 발급을 무료로 청구할 수 있음 . (법 제 93 조)

- 사업시행자는 이해관계인에게 서류를 송달할 필요가 있으나 이해관계인의 주소 또는 거소 (居所) 가 불분명하거나 그 밖의 사유로 서류를 송달할 수 없는 경우에는 대통령령으로 정하는 바에 따라 그 서류의 송달을 갈음하여 그 내용을 공시할 수 있음 . (법 제 94 조)

2) 토지 등의 수용 및 사용

- 사업시행자는 사업에 필요한 토지 및 그 지상의 물건 , 소유권 외의 권리 등을 수용하거나 사용할 수 있으며 , 인접한 경우에는 일시 사용할 수 있음 . (법 제 95 조)

- 수용 및 사용에 관하여는 이 법에 특별한 규정이 있는 경우 외에는 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」 (이하 ' 토지보상법 ') 을 준용하며 , 실시계획을 고시한 경우에는 「토지보상법」에 따른 사업인정 및 그 고시가 있었던 것으로 봄 .

  다만 , 재결 신청은 「토지보상법」 에도 불구하고 실시계획에서 정한 사업 시행기간에 하여야 함 . (법 제 96 조)

관리계획 결정 · 고시
단계별 집행계획 수립
사업시행자 결정
실시계획 작성 및 인가신청
실시계획 인가 · 고시
시설사업 시행
준공 검사
준공

바 . 공사 완료

1) 준공검사

- 사업시행자 (국토교통부장관 , 시 · 도지사와 대도시 시장 제외) 는 사업의 공사를 마친 때에는 국토교통부령으로 정하는 바에 따라 공사완료보고서를 작성하여 시 · 도지사나 대도시 시장의 준공검사를 받아야 함 . (법 제 98 조제 1 항)

- 시 · 도지사나 대도시 시장은 공사완료보고서를 받으면 지체 없이 준공검사를 하여야 함 . (법 제 98 조제 2 항)

2) 공사완료 공고

- 시 · 도지사나 대도시 시장은 준공검사를 한 결과 실시계획대로 완료되었다고 인정되는 경우 사업시행자에게 준공검사증명서를 발급하고 공사완료 공고를 하여야 함 . (법 제 98 조제 3 항)

- 국토교통부장관 , 시 · 도지사 또는 대도시 시장인 사업시행자는 사업의 공사를 마친 때에는 공사완료 공고를 하여야 함 . (법 제 98 조제 4 항)

3) 관련 준공검사 등의 의제

- 준공검사를 하거나 공사완료 공고를 할 때에 국토교통부장관 , 시 · 도지사 또는 대도시 시장이 제 92 조에 따라 의제되는 인 · 허가등에 따른 준공검사 · 준공인가 등에 관하여 관계 행정기관의 장과 협의한 사항에 대하여는 그 준공검사 · 준공인가 등을 받은 것으로 봄 . (법 제 98 조제 5 항)

사 . 공공시설 등의 귀속

- 사업에 의하여 새로 공공시설을 설치하거나 기존의 공공시설에 대체되는 공공시설을 설치한 경우에는 제 65 조 (개발행위에 따른 공공시설 등의 귀속) 를 준용함 .

(법 제 99 조)